

7. 국유재산에 설정된 사권 미말소 등 관리 부적정

□ 「국유재산법」 제11조(사권 설정의 제한) 제1항에 따르면 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다고 되어 있고¹⁾

○ 「같은 법」 같은 조 제2항 및 「같은 법 시행령」 제6조(사권 설정)에 따르면 국유재산에는 사권을 설정하지 못하며, 법률 또는 확정판결에 따라 국유재산에 사권을 설정하는 경우만 예외적으로 허용하도록 되어 있음

- 따라서, 국유재산 취득 시 既설정된 사권은 말소하여야 하고, 국유재산 취득 후에 다른 법률 또는 확정판결에 따라 사권이 설정되었다면 존속 사유가 소멸하는 즉시 말소함이 타당함²⁾

□ 그런데, 2017. 9월 말 현재 경기지역본부에서 관리 중인 국유재산 41,944건 중 등기부등본 자료가 확보된 38,208건에 대하여 사권 설정 및 말소 실태를 점검한 결과

○ ‘경기도 양평군 ○○면 ○○리 산△△-△(임야, XX,XXX㎡)’ 소재 국유재산을 1999. 9. 7. 국세물납을 원인으로 인수하면서

1) 「같은 법」 같은 조 같은 항 단서에는 “다만, 판결에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다”고 되어 있음

2) □ 1980. 12. 31. 이전에 설정된 사권의 말소 : 「부동산등기법 부칙에 따른 저당권 등 등기의 정리절차에 관한 사무처리 지침」(등기예규 제1592호)에 따르면 이해관계인이 1980. 12. 31. 이전에 등기부에 등기된 저당권·질권·압류·가압류·가처분·예고등기·파산·경매의 등기의 말소를 요청하는 경우 등기관이 관련 절차에 따라 심사 후 직권으로 말소 가능함

□ 1981. 1. 1. 이후 설정된 사권의 말소 : 「부동산등기법」 부칙 제3조 및 「舊부동산등기법」 제170조에 따르면 1심 법원은 재판이 확정된 때에 예고등기의 말소를 등기소에 촉탁하여야 하여야 하므로 말소가 안 된 예고등기는 예고등기의 말소하도록 관할 법원에 요청하고, 「민사집행법」 제288조 및 제301호에 따르면 가처분이 설정된 경우 3년 이내 본안소송이 없는 경우에는 사유 확인 즉시 말소신청 하도록 함이 타당함

- 국세물납자인 ○○○으로 소유권이 이전되기 전에 설정된 근저당권 (19XX. X. XX. 설정, 근저당권자 : ○○○, 설정금액 : 200만 원)을 말소하지 않고 감사일 현재까지 관리하고 있는 등
- [표 9]와 같이 총 544건의 국유재산에 설정된 사권을 말소하지 않고 관리 중인 사실이 있음

[표9] 국유재산 등기사항증명서에 사권 설정 실태

구분	합 계	1980. 12. 31. 이전 설정 사권					1981. 1. 1. 이후 설정 사권				
		소계	예고등기	지상권	저당권	가처분	소계	예고등기	지상권	저당권	가처분

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부장은 1980. 12. 31. 이전에 설정된 사권 13건에 대하여 즉시 말소 신청하고, 1981. 1. 1. 이후에 설정된 사권 531건에 대하여는 말소 가능여부를 확인하여 적정한 조치를 취하시기 바람. (통보)

[별표 2] 국유재산에 설정된 사권 미말소 내역(1981. 1. 1. 0시)

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	사 권 설정일	권리자 (사건번호)	사 권 내 용
----	-----	----	----	------------	---------------	------------

“ 기재 생략 ”
